

1500067-95.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DOS SANTOS DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 16h50, na Rua Doutor Sérgio Mario ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500067-95.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500067-95.2021.8.26.0569- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DOS SANTOS DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 16h50, na Rua Doutor Sérgio Mario Almeida, n. 664, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JHONATHAN DOS SANTOS DE LIMA, qualificado a fls. 05, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, trazia consigo 31 eppendorfs de cocaína, pesando 64g, tudo conforme de constatação preliminar de fls. 15/18, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, guardas civis em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos avistaram o denunciado e estranharam o fato dele estar vestindo uma blusa de frio em um dia de calor, motivo pelo qual decidiram por sua abordagem. Em revista pessoal, na posse de JHONATHAN, os guardas civis encontraram, no bolso de sua blusa, um saquinho fechado com um kit de 28 eppendorfs de cocaína e outros três eppendorfs soltos com a mesma substância. No bolso de seu shorts foi encontrada a quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) em dinheiro. A quantidade de drogas, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que foram apreendidas não deixam dúvidas de que eram destinadas à mercancia ilícita.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução, com prova oral. O réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa sustenta que a busca foi irregular, pois não havia causa provável. No mérito, requereu a absolvição, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu JONATHAN DOS SANTOS DE LIMA disse que o entorpecente era para uso próprio. Comprou a droga e estava com o troco da compra. Disse que estava de moletom porque estava garoando no dia. Narrou que trabalhava.

As testemunhas RODRIGO MOREIRA DA SILVA e GM Reginaldo Martins Leite narraram que estava um dia de muito calor e o acusado estava de blusa, fato este que chamou a atenção. Resolveram averiguar e encontraram o entorpecente com o réu, além de dinheiro. O acusado estava de bicicleta.

Caberia ao réu provar que na data dos fatos estava garoando e por isso ele usava uma blusa. Contudo, ele apenas alegou a existência do fato, de forma que a busca efetivada pelos guardas civis foi justificada.

É certo que havia com o acusado 18,9 gramas de cocaína. Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

De fato, não havia nenhuma notícia de tráfico relativa ao acusado. O local da abordagem não era ponto de vendas. O acusado justificou a posse do dinheiro. Os guardas civis não presenciaram nenhum ato de comércio, assim como não viram ninguém se aproximar do acusado.

Diante dos fatos, não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

V) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO JONATHAN DOS SANTOS DE LIMA da acusação de incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 29 de abril de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA